

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1641/2544

นางเตือน เจริญผล โดยนายอ้วน
เจริญผล ผู้อนุบาล

โจทก์
จำเลย

นางสาวศิริวรรณ สะสุนทร กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ฟ้องคดีโดยกล่าวอ้างว่า โจทก์ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านและขัดขวางการรังวัด แต่เมื่อข้อเท็จจริงกลับได้ความว่าโจทก์ได้ขอยกเลิกการรังวัดที่ดิน โดยให้เหตุผล ในบันทึกถ้อยคำของเจ้าพนักงานที่ดินว่า โจทก์กับจำเลยสามารถตกลงแนวเขตกันได้แล้วโดยไม่ติดใจสงสัยคัดค้าน แนวเขตด้านที่ติดกัน ดังนั้น ข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55 ย่อมหมดไป โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับห้ามมิให้จำเลยทั้งสี่คัดค้านหรือขัดขวางการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๔๘๖ ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสี่รับรองเขตที่ดินในการรังวัดให้โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสี่ไม่ยินยอมให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน แต่ให้คืนค่าขึ้นศาลทั้งสองศาลที่โจทก์เสียเงิน
มา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า ที่ดินของจำเลยทั้งสี่ติดกับที่ดินของโจทก์ทาง
ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โจทก์ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของโจทก์ต่อเจ้าพนักงาน
ที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัด ๒ ครั้ง คือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๗ แต่ฝ่ายโจทก์และจำเลยทั้งสี่ไม่สามารถตกลงแนวเขตที่ดิน
กันได้ จึงเลื่อนการรังวัดไป ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ อันเป็นวันกำหนดทำการ
รังวัด โจทก์ขอยกเลิกการรังวัด การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยกล่าวอ้างว่า โจทก์ยื่นคำขอ
รังวัดสอบเขตที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านและ
ขัดขวางการรังวัดที่ดินของโจทก์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงกลับได้ความจากโจทก์เองว่า
โจทก์ได้ขอยกเลิกการรังวัดที่ดินของโจทก์เสียแล้ว โดยให้เหตุผลในบันทึกถ้อยคำ
ว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสี่สามารถตกลงแนวเขตกันได้แล้วโดยไม่ติดใจสงสัยค่านแนวเขต
ด้านที่ติดกันแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๕ ย่อมหมดไป โจทก์จะนำคดีมาฟ้องจำเลยทั้งสี่หาได้ไม่
ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-ปราโมทย์ ชพานนท์-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายกมล ธีรเวชพลกุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสุรพันธุ์ ละอองมณี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ